

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 59/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุชาติ สุขทวี กับพวก

จำเลย

นายสุชาติ สุขทวี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกัน ขอให้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำคุก 9 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2ให้ยกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ให้จำคุก 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกันว่าจะได้ให้จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายต่อไป(อันดับ 47 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ 4,36)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>